

IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Aktenzeichen	HB-IT-SERVICE-2026
Auftraggeber	Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung
Vorhaben	IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Interne Vergabe- und Rechtsakte

Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Sachverhalt: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt des Erwerbers

Stammdaten

Feld	Wert
Auftraggeber	Stadt Hafenburg, Amt für Digitalisierung
Verfahren	EU-weites offenes Verfahren
Aktenzeichen	HB-IT-SERVICE-2026
Auftragsgegenstand	Betrieb, Wartung und Vor-Ort-Support kommunaler Fachverfahren
Ursprünglicher Auftragnehmer	NordSys Services GmbH
Unterlegener Bieter	DataPortus GmbH
Geplanter Erwerber	NordSys Betriebserwerber GmbH
Zuschlag	15.03.2026
Vertragsbeginn	01.04.2026
Laufzeit	48 Monate plus zweimal 12 Monate Option
Netto-Auftragswert	3.840.000 EUR
Insolvenzantrag	18.10.2026
Vorläufige Insolvenzverwaltung	Beschluss Amtsgericht Hafenburg vom 19.10.2026

Ursprüngliche Eignungsanforderungen

- Drei vergleichbare Referenzen für IT-Betrieb in kommunaler Umgebung.
- 24/7-Störungsannahme.
- Mindestens 25 fest angestellte Supportkräfte.
- ISO 27001 oder gleichwertiges Informationssicherheitsmanagement.
- Betriebshaftpflicht mit Deckung 5.000.000 EUR.
- Kein zwingender oder fakultativer Ausschlussgrund nach §§ 123 und 124 GWB.

Insolvenz- und Erwerberkonzept

Der vorläufige Insolvenzverwalter plant eine übertragende Sanierung. Betriebsmittel, Kernpersonal, Ticket-System, Wartungsverträge und Kundenbetreuung sollen auf die NordSys Betriebserwerber GmbH übergehen. Die Erwerberin hat dieselben Geschäftsführer wie die sanierende Investorengruppe, ist aber eine neue Gesellschaft.

Der Insolvenzplan sieht vor:

1. Übernahme von 38 der 42 IT-Supportkräfte.
2. Übernahme des Rechenzentrumsbetriebsvertrags.
3. Fortführung der Service-Level-Agreements ohne Preisaufschlag.
4. Übernahme der Gewährleistungs- und Datenschutzpflichten aus dem Vertrag.
5. Keine Änderung von Leistungsumfang, Laufzeit oder Vergütungsmodell.

Streitpunkt

Die Vergabestelle will die Fortführung ohne neues Vergabeverfahren freigeben. DataPortus hält dies für eine verdeckte Direktvergabe an eine neue Gesellschaft und verlangt eine Neuausschreibung. Die Vergabestelle muss entscheiden, ob § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB greift.

Interne Vergabe- und Rechtsakte

Auftragnehmerwechsel nach Insolvenz - Prüfung nach § 132 GWB

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Vergabestelle: Prüfvermerk § 132 GWB

Prüffrage

Darf die Stadt Hafenburg den laufenden IT-Servicevertrag ohne neues Vergabeverfahren von der insolventen NordSys Services GmbH auf die NordSys Betriebserwerber GmbH übergehen lassen?

Normativer Ausgangspunkt

§ 132 Abs. 1 GWB verlangt bei wesentlichen Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit ein neues Vergabeverfahren. Ein Auftragnehmerwechsel ist nach § 132 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 GWB wesentlich, sofern er nicht unter § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB fällt.

§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erlaubt den Eintritt eines anderen Unternehmens im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, wenn der neue Träger die ursprünglich festgelegten Eignungsanforderungen erfüllt und keine weitere wesentliche Änderung folgt.

Matrix

Prüfpunkt	Befund	Bewertung
Unternehmensumstrukturierung	Insolvenzantrag, vorläufiger Verwalter, Asset Deal mit Betriebsmittel- und Personalübergang	spricht für § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB
Eignung Erwerberin	Referenzen teilweise übernommener Betrieb, ISO-Zertifikat noch auf alte Gesellschaft, Versicherung neu beantragt	derzeit lückenhaft
Leistung	identischer Betrieb, identische SLA, kein Zusatzmodul	keine wesentliche Leistungsänderung
Preis	unverändert	keine Verschiebung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
Laufzeit	unverändert	keine Laufzeitverlängerung
Risiko	Datenschutz- und Haftungsübernahme angekündigt, Bankbürgschaft offen	Nachweis erforderlich
Umgehung	Insolvenz fremdveranlasst, kein vorher geplantes Austauschkonstrukt ersichtlich	derzeit kein Umgehungsindiz
Amtsblatt	Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB	keine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB, solange keine Nr.-2- oder Nr.-3-Änderung genutzt wird

Vorläufiges Ergebnis

Fortführung kann nur freigegeben werden, wenn die Erwerberin vor Eintritt nachweist:

- 1. Eignung in allen ursprünglichen Kategorien.
- 2. Übernahme der kritischen Betriebsmittel und des Kernpersonals.
- 3. Haftungs-, Datenschutz- und Versicherungsdeckung.

4. Keine Preis-, Laufzeit- oder Leistungsveränderung.

5. Zustimmung des Insolvenzverwalters und rechtliche Wirksamkeit der Übertragung.

Entscheidungsvorschlag

Die Vergabestelle erteilt keine sofortige uneingeschränkte Zustimmung. Sie fordert binnen fünf Arbeitstagen ein Fortführungspaket an. Bei vollständigem Nachweis kann der Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB dokumentiert freigegeben werden. Bei fehlender Eignung oder geändertem Leistungsbild ist eine Interimsvergabe mit paralleler Neuausschreibung vorzubereiten.

Eine Amtsblattbekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB ist für den Wechsel nach Nr. 4 Buchstabe b nicht der Freigabeschritt. Wenn stattdessen eine Interimsvergabe oder Neuausschreibung erforderlich wird, ist das Bekanntmachungs- und Uploadrouting neu aufzusetzen.

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Antrag auf Zustimmung zum Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Erwerberin: Fortführungs- und Eignungspaket

Antrag an die Vergabestelle

Die NordSys Betriebserwerber GmbH beantragt, die Fortführung des Vertrags HB-IT-SERVICE-2026 als Auftragnehmerin zuzulassen und den Eintritt als zulässigen Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB zu dokumentieren.

Begründung

- 1. Der Eintritt erfolgt im Zuge einer Insolvenz und übertragenden Sanierung.
- 2. Die Erwerberin übernimmt das funktional wesentliche Betriebsvermögen.
- 3. 38 von 42 Supportkräften wechseln zur Erwerberin.
- 4. Ticket-System, Hotline, Betriebsmittel und Dokumentation bleiben erhalten.
- 5. Leistungen, Preise, Laufzeit, Service-Level und Vertragsrisiko bleiben unverändert.
- 6. Die Erwerberin erfüllt die ursprünglichen Eignungsanforderungen jedenfalls nach Nachreichung der beigefügten Versicherungsbestätigung.

Anlagenliste

Anlage	Inhalt
E-1	Beschluss vorläufige Insolvenzverwaltung
E-2	Asset Deal Term Sheet
E-3	Personalübergangsliste anonymisiert
E-4	ISO-27001-Übertragungsbestätigung der Zertifizierungsstelle
E-5	Betriebshaftpflicht Deckungszusage
E-6	Erklärung zu §§ 123 und 124 GWB
E-7	SLA-Fortführungsplan

Hilfsantrag

Hilfsweise beantragt die Erwerberin eine auf drei Monate befristete Interimsfortführung zur Sicherung des laufenden kommunalen IT-Betriebs, falls die Vergabestelle weitere Eignungsnachweise verlangt.

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Rüge gegen den beabsichtigten Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Konkurrentenrüge DataPortus GmbH

Rüge

DataPortus GmbH rügt den beabsichtigten Eintritt der NordSys Betriebserwerber GmbH in den Vertrag HB-IT-SERVICE-2026.

Rügepunkte

1. Die Erwerberin war nicht Bieterin im ursprünglichen Vergabeverfahren.
2. Die Erwerberin ist eine neu gegründete Gesellschaft ohne eigene Referenzen.
3. Die ISO-Zertifizierung und Betriebshaftpflicht sind noch nicht abschließend nachgewiesen.
4. Die Vergabestelle will faktisch einen neuen Auftragnehmer zulassen, ohne den Markt zu beteiligen.
5. Jedenfalls ist eine Interimsvergabe wettbewerblich zu vergeben oder der Auftrag neu auszuschreiben.

Begehrte Abhilfe

DataPortus beantragt:

- keine Zustimmung zum Auftragnehmerwechsel;
- hilfsweise befristete Interimsvergabe mit Wettbewerb;
- weiter hilfsweise Neuausschreibung des Restleistungsbedarfs;
- Akteneinsicht in den Vermerk zu § 132 GWB und die Eignungsnachweise der Erwerberin mit Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Frist

Die Rüge erfolgt am 03.11.2026. DataPortus behauptet Kenntnis vom beabsichtigten Erwerberwechsel erst am 29.10.2026 durch eine Pressemitteilung des Insolvenzverwalters.

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg

Nachprüfung des beabsichtigten Auftragnehmerwechsels

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Nachprüfungsantrag DataPortus GmbH

An die Vergabekammer Musterland

DataPortus GmbH beantragt Nachprüfung gegen die Stadt Hafenburg wegen beabsichtigter Fortführung des Vertrags HB-IT-SERVICE-2026 durch die NordSys Betriebserwerber GmbH.

Die Rüge vom 03.11.2026 wies die Vergabestelle mit am 05.11.2026 zugegangenem Schreiben zurück. Der Nachprüfungsantrag wird am 10.11.2026 und damit innerhalb der Ausschlussfrist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB eingereicht.

Anträge

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, dem Eintritt der NordSys Betriebserwerber GmbH in den Vertrag ohne neues Vergabeverfahren zuzustimmen.
2. Hilfsweise wird festgestellt, dass die beabsichtigte Vertragsfortführung eine wesentliche Auftragsänderung im Sinne von § 132 Abs. 1 GWB darstellt.
3. Hilfsweise wird die Antragsgegnerin verpflichtet, eine wettbewerbliche Interimsvergabe oder Neuausschreibung des Restleistungsbedarfs durchzuführen.
4. Der Antragstellerin wird Akteneinsicht in den Vermerk zu § 132 GWB, die Eignungsprüfung und die Fortführungsunterlagen der Erwerberin gewährt, soweit Geschäftsgeheimnisse geschwärzt werden können.
5. Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten wird für notwendig erklärt.
6. Bis zur Entscheidung wird der Antragsgegnerin im Wege einer vorläufigen Maßnahme nach § 169 Abs. 3 GWB untersagt, dem Auftragnehmerwechsel zuzustimmen oder die Erwerberin endgültig in den Vertrag eintreten zu lassen.

Begründung

Der beabsichtigte Auftragnehmerwechsel ist vergaberechtlich nicht freigestellt. Die Erwerberin ist eine neue Gesellschaft und hat nicht am ursprünglichen Wettbewerb teilgenommen. Die Vergabestelle hat keine vollständige Eignungsprüfung dokumentiert. Ohne Nachweis von Referenzen, Zertifizierung, Versicherung und Personal kann § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB nicht tragen.

DataPortus hätte Interesse an einer Interimsvergabe oder Neuausschreibung. Die Fortführung zugunsten der Erwerberin nimmt DataPortus diese Chance.

Eilbedürftigkeit

Die Vergabestelle hat angekündigt, die Zustimmung binnen einer Woche zu erteilen. Wird der Eintritt vollzogen, droht eine vollendete De-facto-Situation.

Da kein neues förmliches Zuschlagsverfahren läuft, wird eine automatische Zuschlagssperre nicht unterstellt. DataPortus beantragt ausdrücklich eine vorläufige Maßnahme nach § 169 Abs. 3 GWB und legt die drohende Vereitelung effektiven Rechtsschutzes dar.

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg

Beiladung und Zurückweisung des Nachprüfungsantrags

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Beiladungs- und Zurückweisungsantrag der Erwerberin

Antrag

- Die NordSys Betriebserwerber GmbH beantragt,
- 1. zum Nachprüfungsverfahren beigeladen zu werden;
 - 2. den Nachprüfungsantrag der DataPortus GmbH zurückzuweisen;
 - 3. hilfsweise der Vergabestelle eine Frist zur Nachforderung ergänzender Eignungsnachweise einzuräumen.

Begründung

Die Erwerberin ist durch die Entscheidung unmittelbar betroffen. Der Eintritt erfolgt nicht freihändig, sondern im Zuge einer Insolvenz und übertragenden Sanierung. § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erfasst ausdrücklich Unternehmensumstrukturierungen wie Erwerb oder Insolvenz.

Eignung

Anforderung	Nachweis
Referenzen	Fortführung des identischen Betriebs mit bisherigen Projektleitern
Personal	38 Supportkräfte wechseln, darunter alle Schlüsselpersonen
ISO 27001	Übertragungs- und Auditbestätigung der Zertifizierungsstelle
Versicherung	Deckungszusage mit Vertragsbeginn
Zuverlässigkeit	Eigenerklärungen §§ 123 und 124 GWB

Keine wesentliche Änderung

Leistungsbild, Service-Level, Preis, Laufzeit und Haftung bleiben unverändert. Es wird kein neues Leistungsmodul und keine Laufzeitverlängerung vereinbart. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt gleich.

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg

Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag DataPortus GmbH

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Stellungnahme der Vergabestelle vor der Vergabekammer

Antrag

Die Stadt Hafenburg beantragt,

1. den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen;
2. hilfsweise festzustellen, welche Eignungsnachweise vor Zustimmung zum Auftragnehmerwechsel nachzufordern sind;
3. weiter hilfsweise eine kurze Interimsfortführung zur Sicherung des kommunalen IT-Betriebs zu gestatten, während eine Neuausschreibung vorbereitet wird.

Sachstand

Die Vergabestelle hat dem Auftragnehmerwechsel noch nicht endgültig zugestimmt. Sie hat ein Fortführungspaket angefordert und prüft die Eignung der Erwerberin anhand der ursprünglichen Vergabeunterlagen.

Rechtliche Bewertung

§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erlaubt einen Auftragnehmerwechsel im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung wie Erwerb oder Insolvenz. Voraussetzung ist, dass der neue Träger die ursprünglichen Eignungsanforderungen erfüllt und keine weitere wesentliche Änderung eintritt.

Die Vergabestelle wird daher keine Zustimmung erteilen, bevor folgende Punkte belegt sind:

1. Übernahme des Kernpersonals.
2. Wirksame Übertragung der Betriebsmittel.
3. Versicherungsschutz.
4. Informationssicherheitszertifizierung oder gleichwertiger Nachweis.
5. Keine Änderung von Preis, Laufzeit und Leistungsumfang.

Dokumentationslinie

Die Vergabestelle führt einen Vermerk zu § 132 GWB, eine Eignungsmatrix und ein Kommunikationsprotokoll. Sollte ein Eignungsnachweis fehlen oder der Vertrag wesentlich geändert werden müssen, wird die Vergabestelle eine Interimslösung nur eng befristet nutzen und den Restbedarf neu ausschreiben.

Interne Vergabe- und Rechtsakte

Fallvarianten für Insolvenzplan, Asset Deal und Interimslösung

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Fallvarianten: Insolvenzplan, Asset Deal und Interimslösung

Aktenvermerk der Zentralen Vergabestelle vom 02.11.2026 zur internen Vorbereitung der Entscheidung über Fortführung, Erwerbereintritt, Interimsvergabe oder Neuausschreibung.

Entscheidungsbaum

Variante	Kernfrage	Tendenz
Insolvenzplan, gleicher Rechtsträger bleibt Auftragnehmer	Ist der ursprüngliche Auftragnehmer trotz Insolvenzplan weiterhin geeignet und leistungsfähig?	Kein Auftragnehmerwechsel, aber Eignung, Sicherheiten und Ausschlussgründe neu prüfen.
Asset Deal mit Betriebsteilübergang	Übernimmt die Erwerberin Personal, Betriebsmittel, Know-how und Vertragspflichten so, dass sie funktional an die Stelle der NordSys Services GmbH tritt?	§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB kann greifen.
Asset Deal nur mit Vertragsabtretung	Wird nur der lukrative Vertrag übernommen, ohne die operative Leistungsorganisation?	Hohes Risiko einer wesentlichen Änderung und Neuausschreibungspflicht.
Share Deal	Bleibt derselbe Vertragspartner bestehen, während Gesellschafter wechseln?	Meist kein Auftragnehmerwechsel, aber Kontrolle, Ausschlussgründe und Umgehungsrisiko prüfen.
Nachunternehmer springt dauerhaft ein	Übernimmt ein Nachunternehmer die Hauptleistung, ohne selbst Vertragspartner zu werden?	Prüfen, ob faktisch ein neuer Hauptauftragnehmer entsteht.
Leistung bricht sofort weg	Ist die kommunale IT ohne Übergang akut gefährdet?	Eng befristete Interimsvergabe dokumentieren und parallel Neuvergabe vorbereiten.

VK-Antragsfolgen

Rolle	Praktischer Antrag
Vergabestelle	Zurückweisung des Nachprüfungsantrags, hilfsweise Nachforderung konkreter Eignungsnachweise, weiter hilfsweise Gestattung einer kurzen Interimsfortführung.
Erwerberin	Beiladung, Zurückweisung, Feststellung der funktionalen Betriebskontinuität, hilfsweise Nachreichfrist.
Konkurrent	Untersagung des Erwerbereintritts, Feststellung wesentliche Änderung, Akteneinsicht, Interimsvergabe oder Neuausschreibung.

Belegcheck

Vor jeder Zustimmung müssen mindestens vorliegen:

1. Insolvenzunterlage oder Planstand.
2. Erwerbs- oder Übertragungsvertrag mit Leistungsbezug.
3. Personal- und Betriebsmittelübergang.
4. Nachweis der ursprünglichen Eignungsanforderungen.
5. Erklärung, dass Preis, Laufzeit, Leistungsumfang und Risikoverteilung unverändert bleiben, sowie ein positionsgenaueres Schwärzungskonzept für die Akteneinsicht vor der Vergabekammer.

Freigaberegeln und Stoppsignale

Eine Fortführung ohne neues Vergabeverfahren wird nur empfohlen, wenn die Erwerberin in den leistungsprägenden Betriebsteil einrückt, die ursprünglichen Eignungsanforderungen erfüllt und neben dem Auftragnehmernamen keine weitere wesentliche Vertragsänderung eintritt. Die Freigabe ist zu versagen oder bis zur Klärung zurückzustellen, sobald einer der folgenden Befunde vorliegt:

Stoppsignal	offener Nachweis	vorläufige Rechtsfolge
Übertragung beschränkt sich im Wesentlichen auf den öffentlichen Auftrag	Personal-, Asset- und Kundenübergang	Neuausschreibungspflicht vertieft prüfen
Preis, Laufzeit oder Haftung werden zugunsten der Erwerberin geändert	vollständige Vertragssynopse	Änderungen abtrennen oder Gesamtvorgang neu bewerten
ursprüngliche Eignung ist nicht belastbar belegt	Register, Versicherung, Personal und Sicherheitsaudit	kein Vollzug bis zum positiven Recheck
Betrieb droht vor Abschluss der Prüfung auszufallen	dokumentierter Mindestbedarf und Marktansprache	eng befristete Interimslösung getrennt entscheiden

Vergabestelle und Rechtsamt zeichnen die Tatbestandsmatrix gemeinsam ab. Das Fachamt bestätigt gesondert, dass der Leistungskern tatsächlich mit Personal, Systemen und Verantwortlichkeiten übergeht; die Insolvenzunterlagen allein ersetzen diese Feststellung nicht.

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Übertragene Betriebsmittel und Vertragspflichten für die Fortführung der Fachverfahren

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Übertragene Betriebsmittel und Vertragspflichten für die Fortführung der Fachverfahren

Bezug

Die NordSys Betriebserwerber GmbH hat mit Vertrag vom 31.10.2026 aus der Insolvenzmasse der NordSys Services GmbH den Betriebsteil „Kommunale Fachverfahren Nord“ erworben. Dieses Verzeichnis konkretisiert die für den Auftrag HB-IT-SERVICE-2026 übertragenen Ressourcen. Der Eintritt in den öffentlichen Auftrag steht unter der Zustimmung der Stadt Hafenburg und ersetzt deren vergaberechtliche Prüfung nicht.

Betriebsmittel und Rechte

Position	Übertragener Gegenstand	Übergangsstichtag	Zuordnung zum Auftrag	Beleg
1	Monitoring-Plattform einschließlich Mandantenkonfiguration	01.11.2026	Betriebsüberwachung und Alarmierung	Kaufvertrag Anlage 2.1
2	Service-Desk-System samt Ticket-Historie	nach Datenschutzfreigabe	Störungs- und Change-Prozess	Anlage 2.3 und Migrationsprotokoll
3	Hardwarebestand im Betriebsraum Hafenburg	01.11.2026	Ersatzteil- und Notfallbestand	Inventarliste 31.10.2026
4	Nutzungsrechte an Betriebssystemen	01.11.2026	automatisierte Wartung	Rechtekette Anlage 4
5	Zertifikate und Schlüsselmaterial	nur nach kontrollierter Neuausstellung	Systemzugang	Schlüsselübergabeprotokoll
6	Wartungsvereinbarungen mit Herstellern	nach jeweiliger Zustimmung	Second-Level-Support	Zustimmungsliste Anlage 6

Personal und Organisation

Funktion	bisherige Besetzung	Übergang	neue Zuordnung	offene Voraussetzung
Service Manager	1 Vollzeitkraft	Betriebsübergang bestätigt	unverändert	Zustimmung zur Sicherheitsüberprüfung
Systemadministration	6 Vollzeitkräfte	5 bestätigt, 1 ausgeschieden	5 plus benannte Reservekraft	Qualifikationsnachweis Reserve
Datenbankbetrieb	2 Vollzeitkräfte	beide bestätigt	unverändert	keine
Informationssicherheit	externer Beauftragter	Vertrag noch nicht übertragen	neue Rahmenvereinbarung	Bestellung und Nachweis bis 08.11.2026
24/7-Rufbereitschaft	Acht-Personen-Pool	sieben Übergänge bestätigt	sieben plus Geschäftsführerin als Reserve	belastbarer Dienstplan

Übernommene Vertragspflichten

Die Erwerberin bietet an, alle Haupt- und Nebenpflichten des ursprünglichen Vertrags unverändert zu übernehmen. Insbesondere bleiben Leistungsumfang, Service Levels, Vertragsstrafen, Preise, Preisgleitklausel, Laufzeit, Kündigungsrechte, Datenschutzpflichten und Haftungsgrenzen unverändert. Forderungen aus der Zeit vor dem Übergang werden insolvenzrechtlich gesondert behandelt; daraus folgt keine Erweiterung der Vergütungspflicht der Stadt.

Bedingungen vor Betriebsfreigabe

1. schriftliche Zustimmung der Stadt zum Auftragnehmerwechsel;
2. wirksame Datenschutz- und Geheimschutzfreigaben;
3. Nachweis sämtlicher ursprünglicher Eignungsanforderungen durch die Erwerberin;
4. dokumentierte Neuausstellung privilegierter Zugänge;
5. unterzeichneter Eintritts- und Fortführungsvertrag ohne Änderung des wirtschaftlichen Gleichgewichts.

Für die NordSys Betriebserwerber GmbH

Mira Feld, Geschäftsführerin

Interne Vergabe-, Fach- und Rechtsakte

Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB

Prüfansatz

Der Erwerb aus der Insolvenz genügt nicht allein. Zu prüfen sind kumulativ die Unternehmensumstrukturierung, das vollständige oder teilweise funktionale Einrücken in die ursprüngliche Auftragnehmerstellung, die Erfüllung der ursprünglich festgelegten Eignungsanforderungen und das Ausbleiben weiterer wesentlicher Änderungen im Sinne des § 132 Abs. 1 GWB.

Ursprüngliche Eignungsanforderungen

Anforderung aus 2023	Ursprünglicher Mindestmaßstab	Nachweis Erwerberin	Status	Freigabebedingung
Berufshaftpflicht	5 Mio. EUR Personen- und Sachschäden, 2 Mio. EUR Vermögensschäden	vorläufige Deckungszusage	gelb	endgültige Police vor Zustimmung
Umsatz IT-Betrieb	mindestens 4 Mio. EUR im Mittel	Erwerberin neu gegründet; Finanzierungs- und Patronatsnachweis	gelb	wirtschaftliche Leistungsfähigkeit funktional und belastbar belegen
Referenzen	zwei vergleichbare kommunale 24/7-Betriebe	übergehender Betriebsteil und Schlüsselpersonal; eigene Referenz noch nicht vorhanden	gelb	zulässige Zurechnung und tatsächliche Ressourcenübernahme dokumentieren
Informationssicherheit	ISO 27001 oder gleichwertiges System	Zertifikat der insolventen Gesellschaft nicht übertragbar	rot	eigenes Audit oder prüffähiger gleichwertiger Nachweis
Fachpersonal	mindestens acht benannte Fachkräfte	sieben Übergänge plus Reserve	gelb	Qualifikation und Verfügbarkeit Reserve prüfen
Ausschlussgründe	Eigenerklärungen und Registerprüfung	Eigenerklärung eingegangen	gelb	Wettbewerbsregisterabfrage und Steuerbescheinigung

Kontinuität des Betriebs

Leistungsbaustein	Übernommene Ressourcen	Änderung gegenüber Ursprungsvertrag	Risiko	Ergebnis
Service Desk	System, Historie, Kernteam	Rechtsträgerwechsel	Datenschutzfreigabe	grundsätzlich kontinuierlich
Systembetrieb	fünf von sechs Administratoren	Reservekraft neu	Einarbeitung	nur mit Übergabeplan
Rufbereitschaft	sieben Beschäftigte	Pool um eine Person kleiner	Dienstplanstabilität	Nachweis offen
Informationssicherheit	Prozesse übernommen	Zertifikat und Beauftragter wechseln	wesentliches Eignungsrisiko	derzeit keine Freigabe
Vergütung	unverändert angeboten	keine	keine	unkritisch
Laufzeit und Umfang	unverändert angeboten	keine	keine	unkritisch

Prüfung weiterer wesentlicher Änderungen

Kontrollfrage nach § 132 Abs. 1 GWB	Feststellung	Bewertung
Hätten geänderte Bedingungen andere Unternehmen zugelassen oder ein anderes Angebot ermöglicht?	keine Änderung vorgesehen	derzeit nein
Verschiebt sich das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten der Erwerberin?	Preise, Haftung und Vertragsstrafen bleiben gleich	derzeit nein
Wird der Umfang erheblich ausgeweitet?	keine zusätzlichen Fachverfahren	nein
Liegt der Auftragnehmerwechsel außerhalb des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4?	funktionale Ressourcenübernahme noch nicht vollständig belegt	offen

Zwischenentscheidung

Die Zustimmung wird bis zur Klärung der rot und gelb markierten Punkte zurückgestellt. Der Fachbereich darf keine faktische dauerhafte Leistungserbringung durch die Erwerberin zulassen. Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen werden getrennt als Interimsbedarf dokumentiert und dürfen die Prüfung des Auftragnehmerwechsels nicht vorwegnehmen.

Zentrale Vergabestelle und Rechtsamt

Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

Akute Lage

Ohne Betriebsunterstützung können ab 18.11.2026 sicherheitsrelevante Patches, Störungsannahme und Datenbankwiederherstellung nicht durchgehend gewährleistet werden. Betroffen sind Meldewesen, Gewerbe, Kasse und Jugendhilfe. Die Stadt trennt deshalb drei Entscheidungen: Auftragnehmerwechsel im Bestandsvertrag, kurzfristige Gefahrenabwehr und langfristige Beschaffung.

Marktabfrage

Am 05. und 06.11.2026 wurden fünf geeignete Anbieter mit einem identischen Kurzleistungsbild kontaktiert. Die Abfrage enthielt keine vertraulichen Daten der bisherigen Auftragnehmerin.

Unternehmen	frühester Betriebsbeginn	Übernahme 24/7	Einmalaufwand netto	Monatsentgelt netto	Vorbehalt
NordSys Betriebserwerber	11.11.2026	ja	24.000 EUR	Bestandsentgelt	Zustimmung zum Vertragsübergang
DataPortus	01.12.2026	ja	148.000 EUR	96.000 EUR	vierwöchige Transition
KommunalCloud Süd	15.12.2026	eingeschränkt	122.000 EUR	89.000 EUR	Datenbankmodul ausgenommen
HanseIT Betrieb	04.01.2027	ja	171.000 EUR	91.500 EUR	Sicherheitsprüfung erforderlich
RegioSysteme	keine Kapazität	nein	keine Angabe	keine Angabe	Absage

Rechtliche Trennung

Eine zulässige Nachfolge nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB setzt die dokumentierte Eignung und das Ausbleiben weiterer wesentlicher Änderungen voraus. Sie darf nicht mit dem bloßen Hinweis auf Dringlichkeit begründet werden.

Falls die Nachfolgeprüfung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, ist eine eigenständige Interimsbeschaffung nur für den nachweislich unaufschiebbaren Zeitraum und Leistungsumfang zu prüfen. Dabei sind Ursache, fehlende Zurechenbarkeit, Marktansprache, Laufzeit, Preis und der parallel betriebene Wettbewerb aktenkundig zu machen. Die Interimslösung darf keinen dauerhaften Zustand schaffen.

Risikominderung

1. privilegierte Zugänge bis zur Freigabe unter Kontrolle der Stadt halten;
2. Betriebsdaten täglich sichern und Exportfähigkeit testen;
3. Übergabeleistungen vom Dauerbetrieb trennen;
4. europaweite Neuvergabe vorsorglich vorbereiten, ohne die Entscheidung nach § 132 GWB vorwegzunehmen;
5. DataPortus und KommunalCloud Süd um verbindliche Interimsangebote bitten, falls die Eignung der Erwerberin bis 13.11.2026 nicht vollständig belegt ist.

Entscheidungsvorschlag

Die Erwerberin erhält eine letzte Nachweisfrist bis 13.11.2026, 12:00 Uhr. Parallel wird ein auf höchstens drei Monate begrenztes Interimsangebot abgefragt. Eine Verlängerungsoption darf nur für den Fall eines dokumentierten, trotz rechtzeitiger Vorbereitung nicht abgeschlossenen Vergabeverfahrens vorgesehen werden.

Oberbürgermeisterin, Rechnungsprüfungsamt und Fachamt

Entscheidungsvorlage zum Auftragnehmerwechsel auf NordSys
Betriebserwerber GmbH

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Entscheidungsvorlage zum Auftragnehmerwechsel auf
NordSys Betriebserwerber GmbH

Entscheidung

Die Stadt beabsichtigt, dem Eintritt der NordSys Betriebserwerber GmbH in den bestehenden Vertrag nach Abschluss des anhängigen Nachprüfungsverfahrens zuzustimmen. Bis zur Entscheidung der Vergabekammer oder einer anderweitigen Verfahrensbeendigung wird die Eintrittsvereinbarung nicht unterzeichnet und der Auftragnehmerwechsel nicht vollzogen.

Die spätere Zustimmung setzt zusätzlich den Eingang der endgültigen Versicherungsbestätigung und die im Vier-Augen-Prinzip protokollierte Neuausstellung sämtlicher privilegierter Zugänge voraus. Der Nachweis des Informationssicherheitsmanagements wurde am 12.11.2026 durch Auditbericht IS-441/26 als dem ursprünglichen Mindestniveau gleichwertig bestätigt.

Tatbestandsprüfung nach § 132 GWB

Voraussetzung	Feststellung	Aktenbeleg
Unternehmensumstrukturierung	Erwerb des Betriebsteils aus der Insolvenzmasse	Unternehmenskaufvertrag, Anlagen 1 bis 6
funktionales Einrücken	Personal, Systeme, Rechte, Betriebsmittel und Pflichten gehen auf die Erwerberin über	Übertragungsverzeichnis vom 04.11.2026
ursprüngliche Eignung	Anforderungen nach Abschluss der Nachprüfung erfüllt	Eignungsmatrix, Audit, Versicherung, Registerrauskunft
keine weitere wesentliche Änderung	Preis, Umfang, Laufzeit, Haftung und Risikoverteilung unverändert	dreiseitige Eintrittsvereinbarung
keine Umgehung	Erwerb betrifft operativen Betriebsteil, nicht nur den öffentlichen Auftrag	Insolvenzunterlagen und Kaufpreisallokation

Nach gegenwärtigem Prüfstand sind die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erfüllt. Die abschließende Vollzugsfreigabe bleibt der Entscheidung nach Abschluss des Nachprüfungsverfahrens vorbehalten. Die beabsichtigte Zustimmung stützt sich nicht auf § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 GWB.

Bekanntmachung

§ 132 Abs. 5 GWB schreibt eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union für Änderungen nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 vor. Der hier allein auf Nr. 4 Buchstabe b gestützte Auftragnehmerwechsel löst diese Pflicht nicht aus. Eine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB wird daher nicht veranlasst.

Die Stadt prüft gesondert, ob eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach § 135 Abs. 3 GWB zur Begrenzung eines verbleibenden Unwirksamkeitsrisikos zweckmäßig und inhaltlich tragfähig ist. Eine solche Veröffentlichung ersetzt weder die Tatbestandsprüfung noch die dort geregelte Wartefrist.

Vertragsvollzug

1. Die Eintrittsvereinbarung darf erst nach Abschluss des Nachprüfungsverfahrens und Erfüllung der beiden aufschiebenden Bedingungen gegengezeichnet werden.
2. Altverbindlichkeiten der Insolvenzschuldnerin werden nicht übernommen.
3. Jede spätere Preis-, Umfangs- oder Laufzeitänderung erhält eine eigenständige Prüfung nach § 132 GWB.
4. Das Rechnungsprüfungsamt erhält die ungeschwärzte Entscheidung samt Belegmatrix.
5. Das Fachamt kontrolliert die Service Levels in den ersten acht Wochen wöchentlich und dokumentiert Abweichungen.

Freigaben

Funktion	Entscheidung	Datum
Fachamt	fachlich zur späteren Freigabe empfohlen	18.11.2026
Zentrale Vergabestelle	Tatbestand bejaht, Vollzug zurückgestellt	18.11.2026
Rechtsamt	keine Einwände nach Verfahrensabschluss und Bedingungseintritt	18.11.2026
Haushaltsstelle	Mittel unverändert verfügbar	18.11.2026

DataPortus GmbH, Stadt Hafenburg und NordSys Betriebserwerber GmbH

Auftragnehmerwechsel nach Insolvenz im Vertrag HB-IT-SERVICE-2026

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Beschluss zum insolvenzbedingten Auftragnehmerwechsel

Tenor

1. Der Stadt Hafenburg wird untersagt, die vorbereitete Eintrittsvereinbarung zu vollziehen, solange die endgültige Versicherungsbestätigung nicht vorliegt oder die Übertragung der privilegierten Systemzugänge nicht im Vier-Augen-Prinzip dokumentiert ist.
2. Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen.
3. Die Antragstellerin trägt drei Viertel, die Antragsgegnerin ein Viertel der Kosten des Verfahrens. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.

Gründe

1. Rechtsschutz und Verfahrensstand

Die Antragstellerin hat ihr Interesse an einer Neuausschreibung und den möglichen Verlust einer Wettbewerbsmöglichkeit schlüssig dargelegt. Die Antragsgegnerin hatte bei Antragseingang noch keine Eintrittsvereinbarung unterzeichnet. Die Kammer ordnete deshalb vorläufig an, den Auftragnehmerwechsel bis zur Entscheidung nicht zu vollziehen.

2. Unternehmensumstrukturierung

Der Erwerb betrifft nicht lediglich den öffentlichen Auftrag. Übertragen werden der operative Supportbetrieb, 38 Beschäftigte, Ticket- und Wissenssysteme, Wartungsverträge, Geräte, Kundenbeziehungen und die für den Betrieb erforderlichen Nutzungsrechte. Die Erwerberin rückt damit funktional in den betroffenen Betriebsteil ein. Der Vorgang ist eine Unternehmensumstrukturierung durch Erwerb aus der Insolvenz im Sinne von § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB.

3. Eignung und Vertragsidentität

Voraussetzung	Kammerbefund	maßgeblicher Beleg
personelle Leistungsfähigkeit	38 von 42 Supportkräften gehen über; alle Schlüsselrollen besetzt	Personalüberleitungsliste
technische Leistungsfähigkeit	Ticket-System, Wissensdatenbank und Betriebswerkzeuge werden übertragen	Asset-Verzeichnis
Informationssicherheit	gleichwertiges Managementsystem durch Audit bestätigt	Auditbericht IS-441/26
Versicherung	Deckungszusage liegt vor, endgültige Police noch ausstehend	Versichererbestätigung
Leistung und Preis	SLA, Leistungsumfang und Vergütung unverändert	Eintrittsvereinbarung
Laufzeit und Risiko	keine Verlängerung, keine Haftungsentlastung, keine neue Option	Synopse Altvertrag/Eintritt

Die ursprünglichen Eignungsanforderungen müssen bei Eintritt erfüllt sein. Eigene historische Referenzen einer neu gegründeten Erwerbergesellschaft sind nicht in jedem Fall der einzige zulässige Nachweis; entscheidend ist, ob ihr die fortgeführte betriebliche Erfahrung, die Ressourcen und die verantwortlichen Leistungsträger belastbar zugeordnet sind. Hier ist diese Zuordnung dokumentiert.

4. Keine weitere wesentliche Änderung

Die Eintrittsvereinbarung ändert weder den Leistungsumfang noch Preis, Laufzeit, Service Levels, Haftung oder Risikoverteilung. Neue Module und eine Verlängerung wurden aus dem Entwurf gestrichen. Der Auftragnehmerwechsel verschiebt das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht zugunsten der Erwerberin.

5. Rechtsfolge

Ein neues Vergabeverfahren ist für den nachgewiesenen Eintritt nicht erforderlich. Die Kammer spricht der Erwerberin keinen Anspruch auf Vertragsübernahme zu; sie prüft allein, ob die Vergabestelle den Wechsel vergaberechtlich zulassen darf. Weil zwei für Eignung und sicheren Betriebsübergang erhebliche Nachweise noch ausstehen, hat der Antrag insoweit Erfolg. Die beiden Vollzugsbedingungen sind vor Unterzeichnung aktenkundig zu erfüllen.

Eine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB ist für eine allein auf Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b gestützte Änderung nicht vorgeschrieben. Die fehlende Bekanntmachung ersetzt daher keinen Vergabeverstoß. Eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung bleibt eine gesondert zu prüfende Risikomaßnahme.

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg

Vertragsakte HB-IT-SERVICE-2026

Vollzug des Auftragnehmerwechsels auf NordSys Betriebserwerber GmbH

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Eintritt, Übergabe und Monitoring

1. Vollzugsfreigabe

Der Beschluss VK HB 14-6/26 wurde den Beteiligten am 27.11.2026 zugestellt. Die endgültige Versicherungsbestätigung ging am 28.11.2026 ein. Die Neuausstellung der privilegierten Zugänge wurde am 29.11.2026 durch Informationssicherheit und Fachverfahrensbetrieb gemeinsam protokolliert. Die beiden im Beschluss bezeichneten Bedingungen sind erfüllt. Innerhalb der am 11.12.2026 abgelaufenen Beschwerdefrist wurde kein Rechtsmittel eingelegt; die Rechtsabteilung bestätigte am 14.12.2026 die Bestandskraft.

Die Stadt, der Insolvenzverwalter und die NordSys Betriebserwerber GmbH unterzeichnen die Eintrittsvereinbarung mit Wirkung zum 16.12.2026, 00:00 Uhr.

2. Unveränderte Vertragsparameter

Vertragsparameter	vor Eintritt	nach Eintritt	Änderung
monatliche Grundvergütung	80.000 EUR netto	80.000 EUR netto	keine
Vertragsende Grundlaufzeit	31.03.2030	31.03.2030	keine
Verlängerungsoptionen	zweimal zwölf Monate	zweimal zwölf Monate	keine
Service Levels	Anlage SLA-2	Anlage SLA-2	keine
Haftungsgrenzen	§ 15 Hauptvertrag	§ 15 Hauptvertrag	keine
Leistungsumfang	Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support	unverändert	keine

Weder Altverbindlichkeiten der Insolvenzschildnerin noch neue Zusatzleistungen werden Gegenstand des öffentlichen Auftrags.

3. Übergabekontrolle

Kontrollpunkt	Soll	Ist am 15.12.2026	Verantwortlich
Personal	alle Schlüsselrollen besetzt	vollständig	Fachamt
Tickets	offene Vorgänge ohne Datenverlust übernommen	146 von 146	Service Management
privilegierte Konten	alte Konten gesperrt, neue personenbezogen	bestätigt	Informationssicherheit
Datenschutz	Auftragsverarbeitung und Unterauftragnehmer aktuell	bestätigt	Datenschutzbeauftragte
Versicherung	ursprüngliche Deckungssumme	Police NSB-2026-771	Rechtsamt
Notfallübung	Wiederanlauf innerhalb SLA	Termin 22.12.2026	Krisenstab

4. Acht-Wochen-Monitoring

In den ersten acht Vertragswochen prüft die Stadt wöchentlich Ticketbestand, Reaktionszeiten, Personalabdeckung, Sicherheitsvorfälle und offene Übernahmerrisiken. Abweichungen werden nicht stillschweigend durch neue Vergütung oder verlängerte Fristen kompensiert. Jede Änderungsanforderung erhält vor Beauftragung eine eigenständige Prüfung nach § 132 GWB.

Woche	Schwerpunkt	Abnahmekriterium	Eskalation
1	Ticket- und Wissensübernahme	Bestand vollständig und Stichprobe fehlerfrei	tägliche Lage an Fachamtsleitung
2	Rufbereitschaft und Personal	alle Schichten und Vertretungen besetzt	Ersatzpersonal binnen 24 Stunden

Woche	Schwerpunkt	Abnahmekriterium	Eskalation
3	privilegierte Zugriffe	keine Altkennung aktiv, Protokolle vollständig	sofortige Sperre und Sicherheitsmeldung
4	Service Levels	mindestens 95 Prozent fristgerecht	Maßnahmenplan binnen zwei Arbeitstagen
5	Unterauftragnehmer und Datenschutz	Register und Weiskette aktuell	Einsatzstopp für ungeprüfte Stellen
6	Notfall- und Wiederanlaufprobe	SLA-Zeit und Datenintegrität eingehalten	Wiederholungsübung binnen sieben Tagen
7	Abrechnung und Leistungsidentität	nur unveränderte Vertragspositionen	Prüfung nach § 132 GWB vor jeder Abweichung
8	Abschlussreview	keine kritische Restabweichung	Entscheidung über verlängertes Monitoring

5. Aktenabschluss

Die Vergabeakte enthält Beschluss, Zustellungsnachweise, Eintrittsvereinbarung, Bedingungseintritt, Synopse, Asset-Verzeichnis, Eignungsmatrix und Monitoringplan. Die Entscheidung wird dem Rechnungsprüfungsamt ungeschwärzt bereitgestellt. Fachamt, Informationssicherheit, Datenschutz und NordSys bestätigen ihre jeweiligen Übergabepunkte in getrennten Unterschriftsfeldern.

Stadt Hafenburg Amt für Digitalisierung

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Vollzug des Asset Deals, Personal- und Lizenzkontinuität

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Closing-Nachweis für Betriebsmittel, Personal, Rechte und Sicherheiten

1. Vollzugsbestätigung

Die Verwalterin über das Vermögen der NordSys Services GmbH und die NordSys Betriebserwerber GmbH bestätigen den wirtschaftlichen Vollzug des Unternehmenskaufvertrags zum 15.12.2026, 23:59 Uhr. Der Eintritt in den kommunalen Leistungsvertrag steht unter der gesonderten Zustimmung der Stadt Hafenburg und begründet keine Erweiterung von Leistung, Preis oder Laufzeit.

Der Kaufpreis ist auf dem Anderkonto eingegangen. Die Freigaben des Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts liegen vor. Nicht übertragen wurden Forderungen aus Leistungen vor dem Stichtag, gesellschaftsrechtliche Verbindlichkeiten der Veräußerin und zwei nicht für den kommunalen Betrieb eingesetzte Entwicklungsprojekte.

2. Personalübergang

Funktionsgruppe	vor Insolvenz dem Vertrag zugeordnet	Angebot der Erwerberin	Annahme bis 16.12.2026	betriebliche Abdeckung
Service Desk	18	18	17	Schichtplan vollständig, eine Stelle durch Reserve besetzt
Vor-Ort-Support	14	14	12	zwei Beschäftigte lehnten ab; Ersatzkräfte mit gleicher Zertifizierung benannt
Applikationsbetrieb	11	11	11	vollständig
Datenbank und Infrastruktur	6	6	6	vollständig
Serviceleitung und Qualität	3	3	3	vollständig
Summe	52	52	49	drei Ersatzbesetzungen geprüft

Die Ersatzkräfte waren bereits vor Insolvenzeröffnung bei der Veräußerin beschäftigt, jedoch anderen Kunden zugeordnet. Lebensläufe, Zertifikate, Verfügbarkeitserklärungen und das Ergebnis der Zuverlässigkeitsprüfung sind in Anlagen C-4 bis C-11 enthalten.

3. Betriebsmittel und Zugänge

Gegenstand	Identifikation	Übergabestatus	Abweichung und Maßnahme
Ticketsystem	Mandant HB-001, Datenstand 15.12.2026	vollständiger Export und Schreibzugriff	Protokollanhänge vor 2024 nur im Archiv; Lesetest bestanden
Monitoring	612 aktive Checks	609 grün, 3 in Wartung	Wartungen bereits vor Closing angeordnet
Ersatzteillager	347 inventarisierte Teile	344 übernommen	drei defekte Netzteile ausgesondert und ersetzt
mobile Einsatzgeräte	26 Notebooks, 18 Tablets	vollständig	Schlüsselrotation am 16.12.2026 erfolgt
Betriebsdokumentation	184 freigegebene Runbooks	182 übertragen	zwei Runbooks enthielten fremde Kundendaten; bereinigte Fassungen freigegeben

4. Softwarelizenzen und Drittverträge

Vertrag oder Recht	Übertragbarkeit	Zustimmung	Risiko
Datenbankwartung DB-Pro	Change-of-Control-Zustimmung erforderlich	Zustimmung am 14.12.2026 erteilt	kein offener Vorbehalt
Remote-Support SecureLink	Vertragsübernahme zulässig	Gegenzeichnung am 15.12.2026	Preis bis Laufzeitende unverändert
Herstellerwartung Fachverfahren Alpha	personenbezogene Partnerzertifizierung	neue Partnernummer erteilt	Leistungsbeginn ohne Unterbrechung
Rechenzentrumsrack R-17	Untermietvertrag	Vermieterzustimmung erteilt	Kündigungsfrist unverändert
Wissensdatenbank	Datenbankrecht und Dokumente im Asset Deal erfasst	übertragen	fremde Kundeneinträge vor Import entfernt

Die zunächst am 10.12.2026 offene Zustimmung zu DB-Pro war Vollzugsbedingung der städtischen Eintrittsfreigabe. Sie wurde nicht durch eine bloße Absichtserklärung ersetzt. Das Original der Zustimmung ist als Anlage L-3 beigelegt.

5. Eignung und Sicherheiten

ursprüngliche Anforderung	Nachweis Erwerberin	Ergebnis
Betriebshaftpflicht 10 Millionen EUR	Police HBV-88271, Beginn 15.12.2026	Deckung bestätigt
Berufshaftpflicht 5 Millionen EUR	Police BHV-44109	Deckung bestätigt
ISO 27001 oder gleichwertig	übertragener zertifizierter Standort, Nachtrag Zertifizierungsstelle	Geltungsbereich bis Überwachungsaudit bestätigt
24/7-Serviceorganisation	Schichtplan, Rufbereitschaft, Leitstellenvertrag	unveränderte Abdeckung
Mindestumsatz	Patronat und Finanzierungsbestätigung ersetzen den Umsatznachweis nicht automatisch	gesonderte Gleichwertigkeitsprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dokumentiert

Die neu gegründete Erwerberin verfügt noch über keinen historischen Jahresumsatz. Die Stadt hat deshalb nicht lediglich auf eine Patronatserklärung abgestellt, sondern Liquiditätsplan, Eigenkapitalzuführung, Kreditlinie, Versicherungen, Vertragsbestand und monatliche Berichtspflichten gemeinsam geprüft. Die ursprüngliche Eignungsanforderung wird weder gestrichen noch durch eine nachträglich mildere Schwelle ersetzt.

6. Vertragsidentität

Regelung	Altvertrag	Eintrittsfassung	Befund
Leistungsumfang	Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support	unverändert	keine Mehrleistung
Vergütung	Preisblatt 2026, vereinbarte Indexierung	unverändert	kein Kaufpreisaufschlag
Laufzeit	bis 31.12.2029 mit veröffentlichter Option	unverändert	keine Verlängerung
Haftung und Vertragsstrafe	Vertrag Ziffern 18 und 19	unverändert	keine Risikoverlagerung
Nachunternehmen	drei benannte Unternehmen	dieselben drei Unternehmen	Zustimmungen liegen vor
Sicherheiten	Vertragserfüllungssicherheit	neue selbstschuldnerische Bürgschaft	lückenlos ab Stichtag

7. Offene Punkte und Monitoring

offener Punkt	Frist	Verantwortlich	Konsequenz bei Ausfall
Überwachungsaudit ISO 27001	31.01.2027	Erwerberin	Eskalation und Nachfrist
Archivimport der Protokollanhänge	23.12.2026	Serviceleitung	manueller Lesezugriff bleibt bestehen
Nachbesetzung zweier Vor-Ort-Kräfte	15.01.2027	Personal	Ersatzkräfte bleiben verbindlich eingeplant
erster Servicebericht	06.01.2027	Qualitätsleitung	gemeinsame Abweichungsanalyse

Die Stadt erhält wöchentlich einen Statusbericht für acht Wochen. Jede Abweichung wird danach geprüft, ob sie eine reine Vollzugsstörung, eine Vertragsverletzung oder eine Änderung des freigegebenen Auftragnehmerwechsels darstellt.

Mara Neumann, Geschäftsführerin NordSys Betriebserwerber GmbH

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: HB-IT-SERVICE-2026

Stand: 16.12.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 16.12.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Sachverhalt: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt des Erwerbers - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Vergabestelle: Prüfvermerk § 132 GWB - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Erwerberin: Fortführungs- und Eignungspaket - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Konkurrentenrüge DataPortus GmbH - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Nachprüfungsantrag DataPortus GmbH - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Beiladungs- und Zurückweisungsantrag der Erwerberin - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung <stadt@vergabe.hafenburg.example.de>

WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Von	Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung - Poststelle <poststelle@vergabe.hafenburg.example.de>
An	Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung <stadt@vergabe.hafenburg.example.de>
Datum	Thu, 17 Dec 2026 19:35:00 +0100
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: HB-IT-SERVICE-2026

Betreff: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

Zuletzt sichtbare Aktenstücke:

- 01_sachverhalt_auftragnehmerinsolvenz.docx
- 02_vergabestelle_pruefvermerk_132_gwb.docx
- 03_erwerber_fortfuehrungsantrag.docx
- 04_konkurrentenruege_dataportus.docx
- 05_nachpruefungsantrag_vk_dataportus.docx
- 06_beiladungsantrag_erwerber_vk.docx
- 07_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
- 08_fallvarianten_insolvenzplan_assetdeal.docx

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße

Poststelle / Vergabeakte

Interne Vergabeakte

Prüfmatrix zum Auftragnehmerwechsel

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Prüffrage	Indiz	Rechtsfolge	Aktenfundstelle
Stand der Prüfmatrix	02.11.2026	Arbeitsstand vor Zustimmung	interne Vergabeakte
Insolvenz des Auftragnehmers	Insolvenzantrag 18.10.2026	Prüfung § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GWB	01_sachverhalt
Universalsukzession oder Umstrukturierung	Insolvenzplan oder Assetdeal mit wesentlichen Betriebsmitteln	Auftragnehmerwechsel kann zulässig sein	02_pruefvermerk
Wesentliche Vertragsänderung	Leistung bleibt IT-Betrieb Fachverfahren	keine Neuausschreibung wenn keine weiteren wesentlichen Änderungen	07_stellungnahme
Eignung des Erwerbers	Personal, Ticketsystem, Zertifikate, Versicherung	Eignungsprüfung dokumentieren	03_fortfuehrungsantrag
Konkurrentenangriff	DataPortus behauptet Umgehung	VK-Verteidigung vorbereiten	04_ruege und 05_nachpruefung

Interne Vergabeakte

Fristen- und Kostenmatrix der Nachprüfung

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Ereignis	Datum	Frist	Rechtsgrundlage	Risiko
Stand der Fristenmatrix	10.11.2026	laufend fortschreiben	interne Verfahrenskontrolle	Originalzugänge und Zustellnachweise maßgeblich
Kenntnis DataPortus	29.10.2026	Fristbeginn dokumentieren	§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB	Pressemitteilung als Kenntnisbeleg sichern
Rüge DataPortus	03.11.2026	zehn Kalendertage ab Kenntnis	§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB	Rüge innerhalb der Kenntnisfrist
Nichtabhilfe zugegangen	05.11.2026	15 Kalendertage	§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB	Nachprüfungsantrag spätestens 20.11.2026
VK-Antrag	10.11.2026	vorläufige Maßnahme ausdrücklich beantragen	§ 160 GWB; § 169 Abs. 3 GWB	keine automatische Zuschlagssperre unterstellen
OLG-Beschwerde	nach VK-Beschluss	zwei Wochen	§ 171 GWB	Kosten- und Leistungsausfallrisiko

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Datensatz 1

Zeitstempel	2026-10-29 09:20:00
System	Vergabepattform
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_sachverhalt_auftragnehmerinsolvenz.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	c45f3641d3ae9fb6
Bemerkung	Sachverhalt: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt des Erwerbers

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-10-30 09:18:00
System	Vergabepattform
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	01_sachverhalt_auftragnehmerinsolvenz.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	22c17ff8edcad48d
Bemerkung	Sachverhalt: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt des Erwerbers

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-10-30 09:52:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_erwerber_fortfuehrungsantrag.docx
Status	OK
SHA256	ae0a5716f938592d
Bemerkung	Erwerberin: Fortführungs- und Eignungspaket

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-10-31 09:51:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	03_erwerber_fortfuehrungsantrag.docx
Status	OK
SHA256	e6e38376ee4c5409
Bemerkung	Erwerberin: Fortführungs- und Eignungspaket

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-11-02 09:31:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_vergabestelle_pruefvermerk_132_gwb.docx
Status	OK
SHA256	4c25ab3cb8822302
Bemerkung	Vergabestelle: Prüfvermerk § 132 GWB

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-11-02 11:18:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_fallvarianten_insolvenzplan_assetdeal.docx
Status	OK
SHA256	3c43aaadc2838088
Bemerkung	Fallvarianten: Insolvenzplan, Asset Deal und Interimslösung

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-11-03 09:34:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	02_vergabestelle_pruefvermerk_132_gwb.docx
Status	OK
SHA256	5614ddd8728820a
Bemerkung	Vergabestelle: Prüfvermerk § 132 GWB

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-11-03 10:05:00
System	AVA/ERP
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_konkurrentenruege_dataportus.docx
Status	OK
SHA256	ec1bc9e77d115f75
Bemerkung	Konkurrentenrüge DataPortus GmbH

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-11-04 11:34:00
System	AVA/ERP
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_asset_deal_uebertragungsverzeichnis.docx
Status	OK
SHA256	990c7b5bd8f0538a
Bemerkung	Übertragene Betriebsmittel und Vertragspflichten für die Fortführung der

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-11-06 11:52:00
System	Fristenkalender
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_eignungs_und_kontinuitaetsmatrix.docx
Status	OK
SHA256	96b95135f814c9da
Bemerkung	Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-11-09 12:09:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_markt_und_interimspruefung.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	fef30e13d779c0b6
Bemerkung	Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-11-10 10:26:00
System	Fristenkalender
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_nachpruefungsantrag_vk_dataportus.docx
Status	OK
SHA256	992f0c82e8b7b3e1
Bemerkung	Nachprüfungsantrag DataPortus GmbH

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-11-13 10:44:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_beiladungsantrag_erwerber_vk.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	6afa6f0a87f192e5
Bemerkung	Beiladungs- und Zurückweisungsantrag der Erwerberin

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-11-16 11:02:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
Status	OK
SHA256	e4d444b16f3fd078
Bemerkung	Stellungnahme der Vergabestelle vor der Vergabekammer

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-11-18 12:19:00
System	DMS
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_freigabevermerk_auftragnehmerwechsel.docx
Status	OK
SHA256	36f8cc9da674834f
Bemerkung	Entscheidungsvorlage zum Auftragnehmerwechsel auf NordSys Betriebserwerb

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-11-27 12:42:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_beschluss_vk_auftragnehmerwechsel.docx
Status	OK
SHA256	0682ec49af1f42c9
Bemerkung	Beschluss zum insolvenzbedingten Auftragnehmerwechsel

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-12-15 12:54:00
System	AVA/ERP
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	14_eintrittsvereinbarung_uebergabe_monitoring.docx
Status	OK
SHA256	fb7139f344d183b1
Bemerkung	Eintritt, Übergabe und Monitoring

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-12-16 13:18:00
System	Fristenkalender
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	15_closing_personal_lizenztransfer.docx
Status	OK
SHA256	9c6b4196ab5da94c
Bemerkung	Closing-Nachweis für Betriebsmittel, Personal, Rechte und Sicherheiten

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Fristen / Upload / Belege

HB-IT-SERVICE-2026

Eingang / Kenntnis 29.10.2026	Rüge / Bieterfrage 03.11.2026
Nichtabhilfe / Antwort 05.11.2026	VK / Stillhaltefrist 10.11.2026
Uploadpaket final 17.12.2026	

- Originaldatei behalten
- Quittung + Hash sichern
- Begründung in Vergabeakte
- Geschäftsgeheimnisse schwärzen

Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht